ใบความรู้ · หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ผู้บริโภคที่รู้ทันและรู้สิทธิ

ส22103 สังคมศึกษา 4 · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 · ครูอัศวิน

เมื่ออ่านจบ นักเรียนจะ

1. อธิบายหลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการอย่างรู้ทันได้
2. อธิบายสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย และหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคได้
3. อภิปรายแนวทางคุ้มครองสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคได้

1. ผู้บริโภคคือใคร

ผู้บริโภค คือผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าและบริการ ทุกคนจึงเป็นผู้บริโภค ตั้งแต่ซื้อขนมหน้าโรงเรียน ใช้บริการรถโดยสาร จนถึงซื้อของออนไลน์ การตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบช่วยให้ได้ของที่คุ้มค่า ปลอดภัย และไม่ถูกเอาเปรียบ



ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯ ผู้บริโภคควรดูความสะอาดและความสดของอาหาร

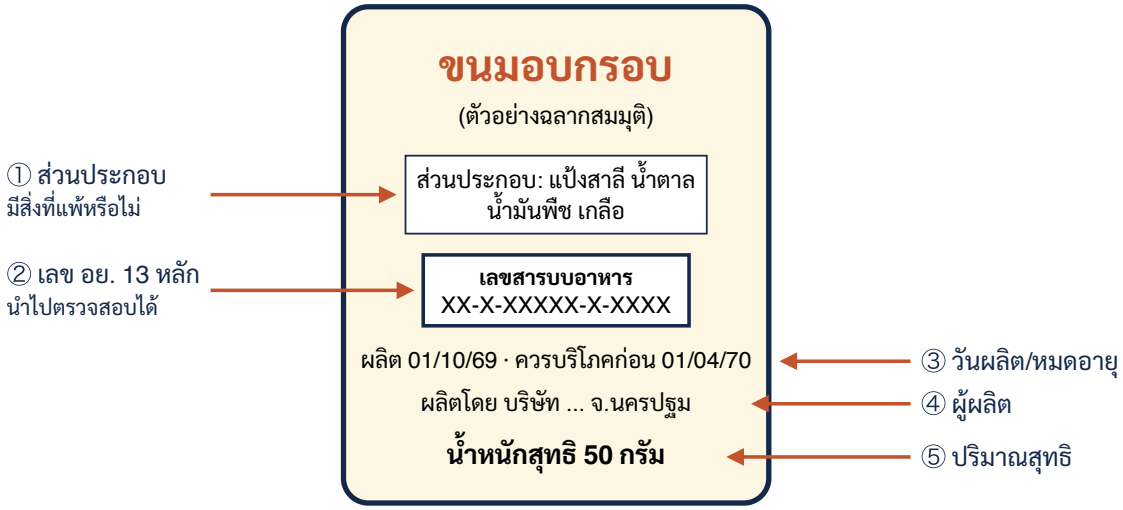


ตลาดสดในไทย ป้ายราคาช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบราคาได้

2. หลักการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

- **แยกความจำเป็นออกจากความอยาก** ถามตัวเองว่า “ไม่มีสิ่งนี้แล้วเดือดร้อนไหม”
- **เปรียบเทียบราคาและคุณภาพ** จากหลายร้าน ดูส่วนประกอบ มาตรฐาน และการรับประกัน
- **อ่านฉลาก** ดูวันผลิต วันหมดอายุ ส่วนประกอบ ผู้ผลิต และเครื่องหมายรับรอง
- **ไม่หลงเชื่อโฆษณา** โฆษณามักเน้นอารมณ์ ใช้คนดังหรือคำว่า “ลดพิเศษวันนี้เท่านั้น” เร่งให้ตัดสินใจ
- **เก็บหลักฐานการซื้อ** ใบเสร็จ ใบรับประกัน ภาพหน้าจอการสั่งซื้อ

อ่านฉลากอาหารเป็นไหม



จุดที่ควรอ่านบนฉลากอาหาร (ฉลากสมมุติ เลขทุกตัวไม่ใช่เลขจริง)

เครื่องหมายที่ควรสังเกต

เครื่องหมาย	ความหมาย
เลขสารบบอาหาร (อย.)	เลข 13 หลักในกรอบ อย. แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบเลขได้ทางเว็บไซต์หรือแอปของ อย.
มอก.	ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น ปลั๊กไฟ หมวกกันน็อก ของเล่น
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าไฟ

ซื้อของออนไลน์ ตรวจตัวตนและประวัติของผู้ขาย ระวังราคาถูกผิดปกติ ไม่กดลิงก์แปลก ๆ และจ่ายเงินผ่านช่องทางที่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ถ้าเป็นไปได้ ให้เลือกแบบเก็บเงินปลายทางหรือผ่านระบบของแพลตฟอร์ม

3. สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายไทย

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 รับรองสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5 ประการ

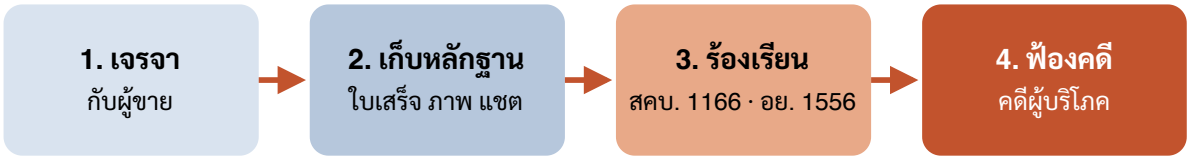
สิทธิ	ตัวอย่าง
1. ได้รับข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ฉลากต้องบอกส่วนประกอบจริง โฆษณาห้ามโอ้อวดเกินจริง
2. มีอิสระในการเลือกซื้อ	ร้านค้าบังคับให้ซื้อสินค้าพ่วงไม่ได้
3. ได้รับความปลอดภัย	สินค้าต้องไม่เป็นอันตรายเมื่อใช้ตามวิธีที่ถูกต้อง
4. ได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา	สัญญาต้องไม่มีข้อความที่เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินควร
5. ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย	เมื่อได้รับความเสียหาย มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้

นอกจากสิทธิแล้ว ผู้บริโภคก็มี**หน้าที่**ด้วย คือ ตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อ ใช้สินค้าตามคำแนะนำ เก็บหลักฐาน และใช้สิทธิร้องเรียนอย่างถูกต้อง

4. หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงาน	ดูแลเรื่อง
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สายด่วน 1166	โฆษณา ฉลาก สัญญา และการถูกเอาเปรียบทั่วไป
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สายด่วน 1556	อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)	มาตรฐาน มอก.

5. เมื่อถูกเอาเปรียบ ทำอย่างไร



ขั้นตอนการใช้สิทธิเมื่อถูกเอาเปรียบ เริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดก่อน

1. **เจรจากับผู้ขายหรือผู้ให้บริการก่อน** อย่างสุภาพ ขอเปลี่ยน ซ่อม หรือคืนเงิน
2. **เก็บหลักฐาน** ใบเสร็จ ภาพถ่ายสินค้า ข้อความแชต หลักฐานการโอนเงิน
3. **ร้องเรียนหน่วยงาน** ที่ดูแลเรื่องนั้น ทางสายด่วน เว็บไซต์ หรือไปที่สำนักงาน
4. **ฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค** ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ฟ้องได้สะดวกและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

กรณีศึกษา มายด์สั่งหูฟังออนไลน์ราคา 1,290 บาท แต่ได้ของที่ใช้งานไม่ได้ ร้านค้าไม่ยอมตอบแชต มายด์ควรเก็บภาพหน้าจอการสั่งซื้อ หลักฐานการโอนเงิน และถ่ายวิดีโอตอนเปิดกล่อง แล้วแจ้งแพลตฟอร์มที่ซื้อ ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไข จึงร้องเรียน สคบ. สิทธิที่มายด์ใช้คือ สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

คำศัพท์น่ารู้ **ผู้บริโภค** = ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าและบริการ · **ฉลาก** = ข้อความหรือภาพที่บอกข้อมูลสินค้า · **ร้องเรียน** = แจ้งปัญหาต่อหน่วยงานให้ช่วยแก้ไข · **ชดเชย** = ทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. เส้นเวลา

- **ค.ศ. 1962** ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี ประกาศสิทธิผู้บริโภคต่อรัฐสภาสหรัฐฯ (15 มี.ค.) ต่อมาวันนี้เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล
- **พ.ศ. 2522** ไทยออกพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค และตั้ง สคบ.
- **พ.ศ. 2551** พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

ภาพถ่าย: ร้านอาหารริมทางในกรุงเทพฯ โดย David (สาธารณสมบัติ) · ตลาดปลาในไทย โดย paul morris (CC0) จาก Wikimedia Commons · แผนภาพ: จัดทำขึ้นสำหรับใบความรู้นี้